上海戏院黄牛党的社会关系与生存空间探析（1946～1949）*

陈宇晗

内容提要 战后上海各大戏院附近出现一批专门倒卖戏票的戏院黄牛党，屡禁不止。该群体的存在，与警方、戏院和观众均存在关联性，他们之间的互动达成一种动态平衡的关系，三方力量难以形成共同取缔黄牛党的合力，因而戏院黄牛党始终拥有一定的生存空间。戏院黄牛党的长期存在暴露出民国时期法律体系不健全等问题，这一个案也凸显了战后基层社会的复杂性与多样性。

关键词 戏院黄牛党 上海市警察局 基层社会关系

1948年春节，原上海市警察局局长、时任淞沪警备司令的宣铁吾偕眷属观影，结果他一连跑了数家戏院[①]都没买到戏票，因为票都被黄牛党收入囊中。他立下手谕，命令各警察分局对戏院黄牛党严加取缔，结果仅“新成分局”三四天便抓获40余人。[②]

戏院黄牛党是20世纪40年代中后期上海电影市场的一个突出现象，现有研究多从同业公会、上海市政府的角度审视取缔黄牛党的相关措施，但就黄牛党群体本身，及其与警方、戏院、观众的关系却较

* 本文系四川省社会科学院人才引进科研启动经费项目“近代中国的‘黄牛党’问题与社会治理研究”（项目号：24RCYJ01）的阶段性成果。

① 早期电影院多为戏院所兼，为方便论述，本文将从事戏票、电影票倒卖的人员统称为“戏院黄牛党”，其所倒卖的票统称为“戏票”。这样的称呼在当时被普遍使用。

② 《宣司令下令捉黄牛》，《大公报》（上海）1948年2月15日，第4版。

少提及。[①] 在对其生存状态研究的基础上，[②] 本文试图从微观视角考察上海戏院黄牛党如何建立和维护他们相对稳定的社会关系，如何在复杂的社会关系网中找到自身的生存空间，又如何应对警方的取缔行动。此外，在取缔黄牛党的过程中，警方、戏院、观众各自扮演何种角色，他们之间的互动也是本文探讨的重点，由此可进一步揭示黄牛党长期存在和屡禁不绝的深层次原因。

一　戏院黄牛党与警方的互动

在当时，警方是负责取缔戏院黄牛党的主要机构，看似处于优势地位，实则面临一系列问题。相对而言，黄牛党和警方之间的互动最为复杂，多重关系交织纵横，存在张力和矛盾，亦有暗流涌动。

（一）无法可依的窘境

警方在处理戏院黄牛党时，首要任务是明确法律适用。不过当时通行的法律中并无对应条款，不健全的法律体系给警方工作造成了麻烦。

1948 年 3 月，《大公报》登载一则短文，其中提到："最近司法行政部有个命令给地院，指定今后各种'黄牛党'一律由法院依法办理。"[③] 这则报道或许并未引起很多人重视，却令上海市警察局颇感困惑。由于事关取缔黄牛党的法律依据及责任问题，警局特意致函地方法院查证，却得到否定的答复：所谓命令并不存在，"《大公报》所载失实"。[④] 然而，如果将

① 例如魏文享、庄蕊蕊《战后上海电影院商业同业公会与影院业经营（1946～1949）》，《史学集刊》2015 年第 2 期；杨聪雷《都市空间秩序的维护与票价监控——战后上海市警察局的电影票价监管》，《当代电影》2016 年第 6 期；杨聪雷《都市娱乐空间的运营与来自警察权的管理：战后上海市警察局对电影放映的管控》，《北京电影学院学报》2019 年第 7 期。

② 详见拙文《上海戏院黄牛党的生存状态（1946～1949）——基于对上海市警察局新成分局 753 个案例的分析》，唐力行主编《江南社会历史评论》第 15 辑，商务印书馆，2019，第 90～106 页。

③ 《"黄牛党"案件，法院开始受理》，《大公报》（上海）1948 年 3 月 11 日，第 5 版。

④ 《上海市地方法院函覆上海市警察局的公函》（1948 年 4 月 3 日），上海市档案馆藏（本文所引档案若无特殊说明，同此出处，以下不再一一注明），档案号：Q131-4-2418。

数量众多的戏院黄牛党移交法院，按照复杂的司法程序审判，客观上也不现实。

这段插曲的意义在于，不仅明确警局仍拥有对黄牛党的处置权，也让警方重新正视这一问题。其间，一名警察应当是在研究相关法律后表达了看法："查黄牛党，除火车站黄牛党可依《刑法》第 188 条妨害铁路事业论处外，其他黄牛党如拘获送究，于法似无依据。"① 一语道破执法者无法可依的窘境。

当然，面对社会舆论的压力，警局无法放任戏院黄牛党肆意横行，只能在现有法律框架内寻找合适条款。1947 年 6 月，警局明确处理戏院黄牛党案件应依照《违警罚法》第 64 条第 1 款。② 这改变了此前法律适用相对混乱的局面。例如 1947 年 2 月，警局刑二科处理戏院黄牛党时依照《违警罚法》第 54 条第 12 款；5 月，刑二科又根据《违警罚法》第 64 条第 1 款处理另一批戏院黄牛党。③ 两则法条分属"妨害安宁秩序之违警"和"妨害风俗之违警"，惩处对象分别是"经官署定价之物品，加价贩卖者"和"游荡无赖或行迹不检者"。④ 因此，二者的侧重点截然不同。法律学者林振镛解释，前者适用主体为商店，因此可处以停业或歇业。虽然黄牛党倒卖的戏票亦属"经官定价之物品"，但仍为适用主体所限。而后者适用于人，"一般游手好闲并无正当职业"的确符合多数戏院黄牛党的实际情况。更重要的是，"行迹不检"或"游荡无赖"甚至适用"无违警实迹"，但"随时有违警或犯罪之可能"的对象，⑤ 涵盖范围几乎包括各种不良行为，警察在执法过程中完全可凭自由心证认定违警人行为，在一定程度上具有"口袋罪"⑥ 的性质。此外，警方选用该条款体现了当时社会对戏院黄牛党问题的认知与定位，即更倾向于将其视为社会问

① 《上海市警察局便条》（1948 年 3 月 16 日），档案号：Q131-4-2418。
② 《上海市警察局训令》（1947 年 6 月 24 日），档案号：Q155-2-47。
③ 《上海市警察局司法案件调查报告书》（1947 年 2 月 3 日），档案号：Q131-5-9123；《上海市警察局司法案件调查报告书》（1947 年 5 月 5 日），档案号：Q131-5-8463。
④ 郭卫校勘《违警罚法》，上海法学编译社，1947，第 10~11、16~17 页。
⑤ 林振镛：《新违警罚法释义》，商务印书馆，1947，第 74、96~97 页。
⑥ "口袋罪"是对某些构成要件行为具有一定开放性的罪名的俗称。见陈兴良《口袋罪的法教义学分析：以以危险方法危害公共安全罪为例》，《政治与法律》2013 年第 3 期，第 3 页。

题而非经济问题。

纵然将《违警罚法》用于处理戏院黄牛党有诸多不妥之处，但除此之外，再无其他法律可用，民国法律体系的不足可见一斑。

（二）流于形式的处罚

无论依据上述哪则条款，处罚均为拘留或罚款。事实上，这两种方式上海市警察局曾先后使用过。

以新成分局为例，1946年上半年抓获的戏院黄牛党，大多被处以没收戏票并罚款1000元。而这仅相当于黄牛党倒卖两张戏票的利润，根本不值一提。6月末，分局依照总局规定加大罚款力度，按所抄获戏票总价值对黄牛党加倍处罚。[①] 巨额罚款足以使一些资产并不雄厚的黄牛党倾家荡产，但如果有能力交罚款，第二天便可“东山再起”，重操旧业。与此同时，罚款也可增加警方收入。根据内政部公布的相关办法，罚款的四成被用作充赏费用，按比例奖励承办警察、主管长官和其他人员等。[②] 贺萧将此类“寓禁于征”的处罚模式精妙地比喻为“罚款的旋转门系统”，[③] 警察与黄牛党都可从中受益。不仅如此，1948年，经市政府同意，警局可将查获的戏票依定价退还戏院，“所得价款以五成充奖”，五成转缴市财政。[④] 戏票变现既可以增加市财政收入，也可弥补罚款变拘留（详后）后警察的“损失”，更可使戏院二次销售，方便观众观影。这不失为一个“一箭三雕”的“妙计”，也标志着“旋转门系统”最终成形。

与罚款相比，拘留则更“照顾”家境贫寒的黄牛党。仍以新成分局为例，1946年下半年起，其对戏院黄牛党处拘留一日至三日。从经济角度而言，短短几日拘留给黄牛党造成的损失远小于罚款。1947年2月4日下午，刘某在“卡尔登”兜售戏票时被捕，被处拘留两日（5日、6日）。然而，他重获自由的第二天，8日下午，便在同一地点因相同行径再度被捕。[⑤] 必须

① 《上海市警察局训令》（1946年6月22日），档案号：Q144-4-51。

② 《违警罚锾提成充赏办法》，《上海市政府公报》第1卷第9期，1945年，第8页。

③ 〔美〕贺萧：《危险的愉悦：20世纪上海的娼妓问题与现代性》，韩敏中、盛宁译，江苏人民出版社，2003，第222页。

④ 《上海市政府指令》（1948年1月6日），档案号：Q131-4-2418。

⑤ 《新成分局违警审讯笔录》（1947年2月4日、1947年2月8日），档案号：Q142-2-743。

指出，刘某的经历并非个案，仅在新成分局，战后短短四年内“六进宫”，甚至“七进宫”的黄牛党就大有人在。[①] 足见，罚款和拘留均无法对戏院黄牛党形成有效震慑。

警方还曾探索和尝试其他处罚模式。1947 年 6 月，市警察局下令将黄牛党送往总局拍照，并将照片悬挂于各大戏院售票处示众。[②] 为此，总局先后投入 100 万元购买相关材料。[③] 或许由于成本过高但效果一般，方案实施不久便告终止。另一种处罚模式则更为传统。1947 年 9 月，老闸分局将抓获的黄牛党剃发以示惩戒，30 余人都成了光头。这让黄牛党“叫苦不迭”，也让探望的家属“颇多掉下热泪”。[④] 头发对中国人的重要性不言而喻，“在礼仪上象征着某种极为深刻的抽象性事物，如繁殖能力、灵魂一类的东西，个人的力量，等等”。[⑤] 因此，对戏院黄牛党施以拍照、剃头等处罚，其意义和重点并不在肉体，更重要的是精神层面。

为彻底解决黄牛党问题，上海市政府还试图对该群体加以改造并为其提供基本生活保障。1947 年，在冬令救济委员会的统一安排下，市救济院难民难童收容所和庇寒所负责收容由各警察分局送来的黄牛党。但这存在严重缺陷：两所均非警务机构，缺乏拘禁设备和感化教育设施，潜逃者甚多。且收容所原本就已超额，服装和房舍不足，工作开展相当艰难。[⑥] 另一主要的收容机构是游民习艺所，从 1947 年 12 月起，各分局将黄牛党送往此处。[⑦] 不过，该机构有限的容量同样无法应对数量庞大的街头游民。在市政府责成下，警局不断要求社会局增设收容机构或增加收容数量，而社会局却因经费问题一再敷衍应付。[⑧]

---

① 一些黄牛党在某分局内留下案底后会更换区域继续活动，目的是以“初犯”为由争取同情。

② 《上海市警察局训令》（1947 年 6 月 24 日），档案号：Q155-2-47。

③ 《上海市警察局民国三十六年度岁出预算书》（1947 年 7 月 12 日、1947 年 8 月 29 日），档案号：Q124-1-2416。

④ 《黄牛党牛山秃秃》，《新闻报》1947 年 9 月 1 日，第 4 版；一日：《上海的黄牛党》，《大公报》（天津）1948 年 11 月 5 日，第 5 版。

⑤ 〔美〕孔飞力：《叫魂：1768 年中国妖术大恐慌》，陈兼、刘昶译，上海三联书店，2014，第 134 页。

⑥ 《上海市冬令救济委员会第一庇寒所的签呈》（1947 年 1 月 29 日），《上海市救济院难民难童收容所公函》（1947 年 2 月 14 日），档案号：Q106-1-26。

⑦ 《上海市冬令救济委员会第一庇寒所公函》（1947 年 12 月 29 日），档案号：Q153-4-31。

⑧ 阮清华：《上海游民改造研究（1949~1958）》，上海辞书出版社，2009，第 62~63 页。

此外，由于上海兵员严重不足，据说市政府曾考虑以黄牛党填补兵员。类似的，还有将其送往东北屯垦的传闻。[①] 两则传言均产生于蒋经国在沪经济改革期间，各类黄牛党引起的社会经济问题不断凸显并引起重视，社会局局长吴开先甚至说“黄牛不死，大乱不止”。[②] 此时，政府对各类黄牛党已无有效的处理方案，该问题成为难以解决的社会治理顽疾。

（三）暴力与冲突

警方在抓捕戏院黄牛党时，还面临着一定的风险。有些时候，黄牛党并不会逃窜或束手就擒，而是直接诉诸暴力。

1947 年 8 月 21 日晚，新成分局警察奉命抓捕黄牛党时遭到围殴。三名警察事后报告称：在场的六名黄牛党“不但拒捕”，“更以其羽党众多”，包围警察，“痛殴成伤”，他们紧急求助后才得以脱困。此次事件造成警察制服被撕毁，部分财物遗失。9 月 1 日，黄牛党王某在被捕时召集人群将警士团团包围。但当其被审讯时，却称那些人只是“因为我被捕了，他们都来看看我”。又过了半个月，9 月 14 日午后，该分局义务警察先后在沪光和大光明两家戏院附近遭到黄牛党殴打，黄牛党甚至拳击警察头部。[③]

短短一个月内，黄牛党攻击警察的事件在新成分局辖境内就发生了至少四次。而据新闻报道，此前甚至还发生过警察因干涉黄牛党“行政”，“被拖进戏院的一间黑间里，遭了一顿毒打”[④] 的事情。

警察系统内部对此也有一定认识。义务警察毛庆云总结自己的经验后认为，行动中执勤人数过多会造成“目标太明”，但如果人数过少，则“往往发生殴打情事，寡不敌众，无法拘捕”。因此他建议将人数控制在六七人，且至少有三名便衣人员予以配合。[⑤] 事实上，战后上海警察数量严重不足。1947 年初，警局共有警察 10909 人，与人口的比例约为 1∶400，

---

① 《中秋节涨价加倍处罚》，《新闻报》1948 年 9 月 14 日，第 4 版；《黄牛耕田》，《新闻报》1948 年 10 月 2 日，第 4 版。

② 《严防黄牛党活动》，《大公报》（上海）1948 年 10 月 2 日，第 4 版。

③ 《新成分局警士张鉴灵等的报告》（1947 年 8 月 22 日），档案号：Q142-2-749；《新成分局违警审讯笔录》（1947 年 9 月 1 日、1947 年 9 月 14 日），档案号：Q142-2-750。

④ 绿衫：《如何消灭飞票党》，《大公报》（上海）1947 年 2 月 6 日，第 8 版。

⑤ 毛庆云：《取缔黄牛党和黑市票之经验谈》，《上海警察》第 8 期，1947 年，第 86 页。

远低于全国抗战前华界的1∶222、公共租界的1∶223和法租界的1∶220。[①] 增加警力处置戏院黄牛党显然难以付诸实践。

戏院黄牛党袭警事件的高频发生，一方面说明公权力已无法对戏院黄牛党实现有效威慑，另一方面或许也反映出黄牛党对警察“积怨”已久。对于无业的黄牛党而言，倒卖黑市戏票几乎是他们唯一的收入来源，又付出了一定成本，面对警方的取缔和抓捕，二者爆发冲突便在所难免。

（四）“合作共赢”的传闻

除了暴力冲突之外，警察和黄牛党的“合作”似乎成为另一种可能。1946年7月，一封署名杨有为的举报信被转呈上海市警察局，信中讲述他在大华大戏院门前发现一二十名黄牛党和八名警士在“讨论”，甚至听到其中一人恐吓黄牛：“不识相，星期一到星期六数目算总账。”[②] 但是，经警局调查，八人均予以否认。[③] 最终，上述人员未受到任何处罚。

另一封举报信则直接寄给了市长吴国桢。朱乾之称，他在金都大戏院门前见到0517号保安警察并未干涉黄牛党兜售戏票，还听到黄牛党对保警说：“我们四个人，共给你多少钱吧！用不着每人付给你。”[④] 这封信之所以会引起吴国桢的重视，或许与几日前罗斯（L. F. Roth）的来函有关，罗斯在信中也提及数家戏院黄牛党活跃的问题。由于罗斯的来函经由南京准立法院和准行政院检送至上海市政府办理，市政府随即令警局“严予取缔”，警局两度下发公文并要求各分局上报办理情形。[⑤] 而朱举报时恰逢各分局开展取缔行动，又明确指出时间、地点和警号，市政府无法视而不见。但是，在调查了0517号保警、金都副经理以及附近大小商店和摊贩后，最终结论依然是查无实据，调查者认为或许因该保警“在场维持秩序过严”，才引起朱“挟嫌诬告”。[⑥]

---

① 《改进上海警察五年计划》（1947年1月），档案号：Q131-23-172。

② 《杨有为举报新成分局警士的信》（约1946年7月），档案号：Q131-5-7946。

③ 《上海市警察局交办案件签覆单》（1946年7月24日），档案号：Q131-5-7946。

④ 《朱乾之举报0517号保安警察的信》（1947年11月23日），档案号：Q1-7-211。

⑤ 《上海市警察局训令》（1947年11月29日），档案号：Q142-2-754；《上海市警察局训令》（1947年12月15日），档案号：Q156-2-36。

⑥ 《上海市警察局调查报告书》（1947年12月8日），档案号：Q131-5-8139。

前后两起举报事件，最终都草草收场，但警方与黄牛党之间存在合作关系的传闻屡见报端。1946 年 9 月，有记者在大华大戏院目睹一场警察与黄牛党的“好戏”。据他估计，戏院门前的人群至少有六成是黄牛党，他们在两名警察的视野下公开招揽生意。不仅如此，他还看到黄牛党向警察付钱，警察殴打一名因无进账而未付费的黄牛党，甚至警察极力怂恿记者购买黑市戏票。[①] 而在黄金大戏院，有黄牛党用 2500 元的三楼入场券冒充 7500 元的上等券兜售，市民不察之下以 12500 元高价买入，发现被骗后与黄牛党争执。路过的警察竟充当起“和事佬”，让黄牛党将戏票换掉，“和解了事”，并未采取任何取缔行动。[②]

由上述事例可以推断，双方似乎存在某种合作。即部分警察，或因同情黄牛党，或因与之有利益关联，或出于其他原因，在执行取缔黄牛党任务时态度并不坚决。如果这种关系存在，双方都会从中获取一定利益。警察或许可以得到一份酬庸，在薪水因物价飞涨显得捉襟见肘的情况下，这份额外收入确实有一定诱惑力。同时，他也可以凭借放黄牛党一条生路，为自己累积更多“道德资本”。甚至可以说，在法规尚不完备的情况下，取缔黄牛党并无充分的法律背书，处罚亦难真正使其“金盆洗手”，一些警察遂以“多一事不如少一事”的态度消极应付。黄牛党以出让部分利润为代价换取安全“保障”。因而，当外界试图通过举报等方式破坏互动关系时，二者便处于同一域中，具有排他性。在警察方面，调查者是同事；而在黄牛党方面，如果互动关系不从内部破裂，他们没有理由供出背后的警察。所以，大多草草结案。

对绝大多数不明内情的观众而言，尽管无法确定这种合作是否存在，但相关传闻“听到的次数实在太多”，[③] 造成一定负面效应。戴维·阿诺德将传闻定义为一种大众话语的形式。[④] 因此，传闻真假并不重要，重要的是它建构起一套足以令人信服的解释话语，即认为警方与黄牛党的“合作”是戏院黄牛党长期存在、观众难以购得热门戏票的原因之一。这类传

① “Policemen Aid Sales of Black Market Tickets at Roxy Theater,” *The Shanghai Evening Post and Mercury*, September 24, 1946, p. 1.

② 《黄牛党行诈术》，《时事新报晚刊》1947 年 3 月 10 日，第 4 版。

③ 谭华：《消灭电影黑市票座谈会》，《中央日报》（上海）1947 年 2 月 20 日，第 8 版。

④ 〔英〕戴维·阿诺德：《论及身体：在 1896~1990 年间形成的关于印度瘟疫的看法》，刘健芝、许兆麟选编《庶民研究》，中央编译出版社，2005，第 209~210 页。

闻无疑使政府公权力的权威性大受损害。

二　戏院：真金白银的诱惑

戏院作为黄牛党戏票的来源，是其社会关系中的重要一环。同样，有关黄牛党与戏院联手垄断热门戏票的传言也从未停息。

有市民控诉皇后电影院票房纵容黄牛党，黄牛党在正式售票前便从售票处内部提前购得戏票。[①]《大公报》也提到，“据说大部分好座位，早由票房间里包下，勾串黄牛出售”。[②] 黄牛党对戏院的确有一定利用价值。一方面，黄牛党也算戏院的顾客，他们购票同样掏真金白银。甚至一些“卖座力极薄弱的影片”，在黄牛党的加持下“有时照样红过半天”。[③] 另一方面，戏院也收到了黄牛党一部分额外回报，例如代售说明书等。二者的“合作”有时也通过威胁得以实现。由于戏院票务人员多为年轻女性，黄牛党通常对她们采取软硬兼施的套路：一面利诱；另一面恐吓，甚至扬言“夜里到小弄堂做掉你”。[④] 但大多数戏院黄牛党在接受审讯时对此矢口否认，多表示其并不认识戏院的人，票是由多次排队购得。[⑤]

尽管如此，黄牛党与戏院之间的关系并不稳定。当黄牛党严重影响普通观众购票时，戏院势必加以干预，以免遭到观众、舆论的质疑。不过，这就意味着双方的互动关系被强行改变，矛盾激化。

美琪大戏院一向被认为对黑市戏票的处理方法得当。1947 年 10 月 31 日，该院经理维邓斯基（Jack Vidumsky）发现大批黄牛党在购票时插队，导致观众无法正常买票，于是上前干涉，结果却遭到十余人痛殴。[⑥] 如果双方矛盾激化，面对来势汹汹的黄牛党，戏院似乎也无力招架。光华大戏

---

① 孙斌国：《票房纵容黄牛党》，《文汇报》1947 年 3 月 21 日，第 7 版。

② 一日：《上海的黄牛党》，《大公报》（天津）1948 年 11 月 5 日，第 5 版。

③ 鹏：《黄牛党的乐园》，《飞报》1947 年 9 月 2 日，第 1 版。

④ 旁观者：《黄牛其人与黄牛党其事》，《上海新民报晚刊》1946 年 10 月 19 日，第 2 版。

⑤ 需要注意的是，口供材料中难免会有被审讯人的叙述技巧，详见拙文《上海戏院黄牛党的生存状态（1946~1949）——基于对上海市警察局新成分局 753 个案例的分析》，唐力行主编《江南社会历史评论》第 15 辑，第 104~105 页。

⑥ “Gang Beats Up Theatre Manager,” *The North-China Daily News*, November 1, 1947, p. 3. 新闻还提到，维邓斯基曾任法租界警察。他认为，由于警方取缔黄牛党的力度不足，黑市戏票发展至不可控的地步。

院经理曾向警局反映，其附近黄牛党势力猖獗，职员多次婉言相劝，他们却纠集同伙围殴工友并扬言报复。更有甚者，趁夜色向戏院的铁门、台阶、广告橱窗等泼粪便。①

实际上，戏院与黄牛党都不愿发生冲突，如果不到万不得已，黄牛党没有必要暴露自己的行踪。相比之下，他们更希望与戏院“和谐共处”。正因如此，就在旁观者以为“美琪”今后黄牛党更加猖獗之时，事实却恰恰相反。“为了怕被逼询谁是打经理的主使和首脑”，没有黄牛党敢顶风作案，“美琪”又恢复往日的平静。②

由于戏院对黄牛党无法采取强制措施，且黄牛党在暗处、戏院在明处，因此，戏院需要警方介入，以取缔黄牛党。1947 年 2 月，老闸分局召集辖境六家戏院负责人举办取缔黑市戏票座谈会，达成四点共识。③ 会后不久，“美琪”上映新片前通知警局前去维持秩序，当晚便抓获黄牛党九人。④ 戏院与警方的配合是取缔黄牛党的必由之路。纵然如此，黄牛党仍可觅得生存空间，因为观众是他们开展活动的原动力。

三　观众：戏院黄牛党的原动力

在戏院黄牛党的社会关系中，观众与黄牛党的关系甚为微妙。从购票的角度而言，二者是竞争关系，竞相向戏院购票，先到先得。但当戏票售罄，如果观众不想败兴而归，那么黄牛党几乎是唯一的选择。套用一位英国作家的话：“‘黄牛党’乃是保障无暇排队买电影片或火车票者，维系朋友感情和家庭幸福的救命恩人。”⑤ 因此，部分观众需要黄牛党，恰恰是这种需要，催生出黑市戏票交易。

戏票并非生活必需品，但它对上海市民却有独特的意义。这直接反映在高度繁荣的电影市场上。1948 年，上海日均有超过 10 万人次出入各种戏院，实属惊人。而戏票价格在通货膨胀下相对便宜，花费仅高于接纳贩

① 《光华大戏院给新成分局的呈》（1948 年 9 月 24 日），档案号：Q142-2-760。
② 千侠：《“美琪”经理遭围殴，从此“清除”飞票党》，《铁报》1947 年 11 月 25 日，第 4 版。
③ 《老闸分局取缔黑市戏票座谈会记录》（1947 年 2 月 28 日），档案号：Q133-4-128。
④ 《上海市警察局调查报告书》（1947 年 3 月 13 日），档案号：Q131-5-9137。
⑤ 方舟：《人生温饱真难事，衣冠楚楚作黄牛》，《新闻报》1948 年 3 月 30 日，第 4 版。

夫走卒的书场，与淮剧持平，愈发呈现大众化、平民化的特点。[①] 在场次与座位受限的情况下，戏票自然成为紧俏之物，吸引大量黄牛党以此为业。

在观众层面，愿意加价购买戏票者，大多属衣食无忧的群体，他们给予的物质刺激助长了“黄牛党现象”。只要黑市戏票不存在欺诈，他们也乐于多花一点钱图个方便。麦黛玲（即朱曾汶）曾戏谑地点评这类人，“有人在报上写文章骂‘黄牛党’，因为他们把第一排十七号的位子冒充十七排第一号出卖”，但如果真的如愿以偿，“他一定非但满意，而且还要感激那批‘黄牛党’不尽吧!”[②] 换个角度看，这恰恰反映出在公权力弱化的情况下，中产阶层和市井小民依靠社会关系网络的扩张来满足自己的需求。[③]

就此现象，早在1943年便有人呼吁抵制黑市戏票，并认为观众购买黑市戏票简直是“自害自”的行为，“愈是多化钱，他们愈得到鼓励”，[④] 还有人提出“不买明市，誓不看戏”的口号进行呼吁。[⑤]

警方同样意识到观众在黄牛党社会关系中的重要地位，除在新闻媒体上表示“深盼观众亦能与当局竭诚合作，勿自黄牛手中购取黑市票”外，[⑥] 还提出“软”“硬”两种策略发动观众。在“软”的方案中，警方推出“检举黄牛党免费看戏”的政策，据说有几十人享受了这一优待。[⑦] 与之相对的“硬”方案则颇为有趣。在前述取缔黑市票座谈会前，还举办过一场类似的座谈会，参与者有电影观众、电影院工作人员和负责取缔黄牛党的警察，恰好涵盖场域中观众、戏院和警察局三方，是一场三方合作共同应对黄牛党的座谈会。会上有人提出，“如果要澈底消灭黄牛党，那只有从观众方面着手，捉观众”，理由是“观众实在是与黄牛党合作最密切的一个团体，可以说是有‘鼓励犯罪’与‘合作犯罪’之过失”。出乎意料的

① 汪朝光：《战后上海国产电影业的启示》，《电影艺术》2000年第5期，第26~27页。
② 《麦黛玲影话》，《前线日报》1947年4月10日，第5版。
③ 〔美〕叶文心：《上海繁华：都会经济伦理与近代中国》，王琴、刘润堂译，时报出版，2010，第50页。
④ 张艺林：《请大家不买飞票》，《新闻报》1943年5月11日，第4版。
⑤ 麦黛玲：《从速消灭电影券黑市》，《大公报》（上海）1947年11月11日，第10版。
⑥ 辰：《剿黄牛党》，《世界晨报》1946年10月2日，第4版。
⑦ 《检举黄牛党，可免费看戏》，《大公报》（上海）1947年9月1日，第4版。

是，该方案得到全体赞同并提交警局，甚至还拟定办法：当警察抓获购买黑市票的观众时，对其处一小时或两小时拘留。参与座谈会的观众代表也表示，“我相信观众对这一条也最最愿意合作”。[①] 从某种意义上讲，这确实是“斩草除根”的妙计，对各种类型的非法买卖均适用。然而，该方案并不具备可实施性。如果对买方进行处罚，可能买卖双方就会联合对抗取缔行动，致使问题进一步复杂化。因此，观众的力量始终未能充分发挥。

结　语

战后，上海发达的商业文化存在大量可牟利的灰色地带，戏院黄牛党由此产生，并在同警察、戏院、观众的互动中固化了自身的生存空间。久而久之，黄牛党事实上确立了一种新的戏票分配秩序，或称为“戏票交易新生态”：当正常购票渠道无法满足一些人的需求时，他们可以付出更高昂的代价来获取资源。这对民众来说，是由于实用主义的思维方式占据支配地位，“这种实用主义包括吸引人的并能使他们的生活变得更美好（或者说，在一些情况下使得他们能活着）的任何东西”。[②] 因此，黄牛党的“顾客”并不认为与黄牛党交易有悖于伦理道德。同样，多数戏院也很难拒绝售票给黄牛党，因为这不符合商人逐利的本质。甚至在警方层面，戏院黄牛党虽然破坏了政府及同业公会制定的限价措施，扰乱了社会秩序，但取缔戏院黄牛党的行动并无充分的法律背书，所援引的“游荡无赖或行迹不检”条款更接近道德层面的规训，不具有足够强制力。各种处罚手段很难触及黄牛党的“灵魂”，多流于形式，甚至部分警察可能存在“权力寻租”的行为。因此，黄牛党的社会关系并不单一，在主流之外，又有潜流和逆流随之并进、互相竞合、互相影响。

针对取缔戏院黄牛党，警方需要联合观众与戏院才有可能改变这种交易秩序，不料三方合作却在内部瓦解。戏院方面的态度一直暧昧，他们既不希望取缔黄牛党影响自身利益，但又需要警方给予一定保护。民众无论是亲眼所见，还是道听途说，抑或透过新闻报道，在一定程度上建立起对

① 谭华：《消灭电影黑市票座谈会》，《中央日报》（上海）1947年2月20日，第8版。

② 〔美〕卢汉超：《霓虹灯外：20世纪初日常生活中的上海》，段炼、吴敏、子羽译，山西人民出版社，2018，第280页。

戏院和警方的不信任感。因此，虽然民众中的“有识之士”愿意为取缔黄牛党贡献力量，积极向新闻媒体或政府机关举报，警方也推行检举奖励，社会舆论甚至还试图以“捉观众”的方式强行联合观众的力量来治理，但收效甚微。

由此观之，戏院黄牛党实际上存在于多方角力的真空地带，他们构建起弹簧般动态平衡的稳定体系。战后上海社会经济形势复杂多变，供需矛盾无法得到有效缓解，凭行政或社会力量难以彻底解决黄牛党问题。戏票虽小，但是由于此前旷日持久的战争所产生的憎恶，战后民众对新生活的美好期盼与残酷的社会现实之间的差距容易放大各种不安的情绪，这足以摇动社会秩序，甚至“迫使社会重组”。①

作者：陈宇晗，四川省社会科学院历史研究所助理研究员

（编辑：龚宁）

① 〔日〕岩间一弘：《上海大众的诞生与变貌》，葛涛、甘慧杰译，上海辞书出版社，2016，第415页。